P U T U S A N

Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldy Akbar
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /17 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Denai Gg Sehat No. 10 Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aldy Akbar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "unsur **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aldy Akbar** berupa pidana penjara selama ***5 (lima) tahun*** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan.**

3. Menyatakan barang bukti :

- 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram

- 1 (satu) buah sekop sabu

- 1 (satu) buah dompet

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang seringgan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertama :

Bahwa ia terdakwa, Aldy Akbar pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Denai Gg Jati I Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"** perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi Maruli Sitanggang, saksi Indra Manik dan saksi Anggiat P Pasaribu (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa ada kepemilikkan Narkotika di Jalan Denai Gg Jati I Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai, mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyidikan di Jalan Denai Gg Jati I Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai, lalu sekitar pukul 22.30 wib para saksi langsung menuju ke Jalan Denai Gg Hati I Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai dan melihat seorang laki-laki yakni terdakwa lalu para saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli atau undercoverby lalu para saksi langsung mengaman terdakwa dan melakukan penggeledahan dimana ditemukan 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jualbelikan kembali, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 7120/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Aldy Akbar.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Aldy Akbar adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Aldy Akbar tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa, Aldy Akbar pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Denai Gg Jati I Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi Maruli Sitanggang, saksi Indra Manik dan saksi Anggiat P Pasaribu (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa ada kepemilikkan Narkotika di Jalan Denai Gg Jati I Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai, mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyidikan di Jalan Denai Gg Jati I Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai, lalu sekitar pukul 22.30 wib para saksi langsung menuju ke Jalan Denai Gg Hati I Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai dan melihat seorang laki-laki yakni terdakwa lalu para saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli atau undercoverby lalu para saksi langsung mengaman terdakwa dan melakukan penggeledahan dimana ditemukan 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 7120/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Aldy Akbar.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Aldy Akbar adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Aldy Akbar tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggiat.S.Pasaribu, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di jalan Denai Gg.Jati.I Kel.Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai teptnya di dalam Gang.Jati;
- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-cirinya disebutkan , bahwa laki-laki tersebut memilki Narkotika jenis shabu di daerah jalan Denai Gg.Jati.I Kel.Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai teptnya di dalam Gang.Jati;
- Bahwa setelah mendapat informasi, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib saksi dan teman satu team melakuka penyelidikn ke daerah jalan Denai Gg.Jati.I Kel.Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai teptnya di dalam Gang.Jati, dan sesampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilokasi lalu saksi lagsung melakukan penyamaran (undercaver buy) berpura-pura mau membeli 1(satu) paket shabu terhadap laki-laki tersebut (Terdakwa), dan saat itu Terdakwa mengatakan “ada”, lalu saksi mengamankan Terdakwa dan saat itu teman satu team lagsung menagkap Terdakwa dan lagsung dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa, maka ditemukan dari Terdakwa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dan uang tunai hasil penjualan shabu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah sekop shabu dari dalam dompet milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestbes Medan;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Hendra dengan cara membeli 1(satu) gram shabu-shabu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa membawa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus palstik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu adalah untuk di jual Terdakwa per 1 (satu) bungkus klip dengan harga Rp.50.000,-(lima Puluh ribu rupiah) pada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual shabu-shabu tersebut sekitar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Indra Manik, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di jalan Denai Gg.Jati.I Kel.Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai teptnya di dalam Gang.Jati;
- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-cirinya disebutkan , bahwa laki-laki tersebut memilki Narkotika jenis shabu di daerah jalan Denai Gg.Jati.I Kel.Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai teptnya di dalam Gang.Jati;
- Bahwa setelah mendapat informasi, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib saksi dan teman satu team melakuka penyelidikn ke daerah jalan Denai Gg.Jati.I Kel.Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai teptnya di dalam Gang.Jati, dan sesampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilokasi lalu saksi lagsung melakukan penyamaran (undercaver buy) berpura-pura mau membeli 1(satu) paket shabu terhadap laki-laki tersebut (Terdakwa), dan saat itu Terdakwa mengatakan “ada”, lalu saksi mengamankan Terdakwa dan saat itu teman satu team lagsung menagkap Terdakwa dan lagsung dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa, maka ditemukan dari Terdakwa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dan uang tunai hasil penjualan shabu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah sekop shabu dari dalam dompet milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestbes Medan;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Hendra dengan cara membeli 1(satu) gram shabu-shabu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa membawa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus palstik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu adalah untuk di jual Terdakwa per 1 (satu) bungkus klip dengan harga Rp.50.000,-(lima Puluh ribu rupiah) pada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual shabu-shabu tersebut sekitar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena memilki dan menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di jalan Denai Gg.Jati.I Kel.Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai teptnya di dalam Gang.Jati;
- Bahwa terdakwa ditangkap seoarang Polisi yang menyamar mau membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima Piluh Ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lim puluh delpan) gram, Uang tunai hasil penjualan shabu sebesar Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah), 1(satu) buah dompet, 1(satu) buah sekpo shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Hendara dengan cara membelinya 1 (satu) gram shabu-shabu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) bulan menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah sekop sabu
- 1 (satu) buah dompet
- Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di jalan Denai Gg.Jati.I Kel.Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai teptnya di dalam Gang.Jati;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lim puluh delpan) gram, Uang tunai hasil penjualan shabu sebesar Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah), 1(satu) buah dompet, 1(satu) buah sekpo shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Hendara dengan cara membelinya 1 (satu) gram shabu-shabu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) bulan menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 7120/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Aldy Akbar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Aldy Akbar dan didudukkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi Maruli Sitanggang, saksi Indra Manik dan saksi Anggiat P Pasaribu (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa ada kepemilikkan Narkotika di Jalan Denai Gg Jati I Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai, mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyidikan di Jalan Denai Gg Jati I Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai, lalu sekitar pukul 22.30 wib para saksi langsung menuju ke Jalan Denai Gg Hati I Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai dan melihat seorang laki-laki yakni terdakwa lalu para saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli atau undercoverby lalu para saksi langsung mengaman terdakwa dan melakukan penggeledahan dimana ditemukan 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 7120/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Aldy Akbar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, Bahwa barang bukti milik Aldy Akbar adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa terdakwa Aldy Akbar tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 entang narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah sekop sabu
- 1 (satu) buah dompet
- Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldy Akbar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aldy Akbar dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah sekop sabu
- 1 (satu) buah dompet

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu)

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald Panggabean, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

, Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Donald Panggabean, S.H.	Muhammad Kasim, S.H., M.H.
Zufida Hanum, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)